



Nr. 121 Ministerbesprechung vom 31. August 1932, 16.30 Uhr

R 43 I/1457, S. 385–407

Anwesend: v. Papen, v. Neurath, v. Gayl, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Braun; RbkPräs. Luther; StS Planck, Meissner, Koenigs, Sautter, Grieser, Schwarzkopf, Zarden, Mussehl; MinDir. Marcks, Nobis; Protokoll: MinR Vogels (Punkt 1 und 3), Feßler (Punkt 2).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Bericht des Reichskanzlers über die Besprechungen in Neudeck (Außerhalb der Tagesordnung).
2. Notverordnung zur Durchführung der Wirtschaftspolitik.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Vorbereitung der Besprechung des Reichsministers der Finanzen mit den Finanzministern der Länder.
4. Ergänzung des § 7 der 2. Gehaltskürzungsverordnung.
5. Beanstandungen von Lohnbezügen bei den Gemeinden und öffentlichen oder gemischtwirtschaftlichen Versorgungsbetrieben.

1. Bericht des Reichskanzlers über die Besprechungen in Neudeck (Außerhalb der Tagesordnung).

Bei der Beratung dieses Punktes waren lediglich die Herren Reichsminister, der Staatssekretär in der Reichskanzlei, der Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten, der Reichsbankpräsident, der Reichspressechef und der Protokollführer anwesend.

Der *Reichskanzler* erstattete einen kurzen Bericht über die Besprechungen, die er am Montag, dem 29. August, mit dem Herrn Reichspräsidenten in Neudeck gehabt hatte ¹. An dieser Besprechung haben teilgenommen: der Reichskanzler, der Reichsminister des Innern Freiherr von Gayl und der Reichswehrminister von Schleicher.

Zuvor sprach der Reichskanzler allen Kabinettsmitgliedern seinen herzlichsten Dank für die Mitarbeit an dem Zustandekommen des am Sonntag, dem 28. August, in Münster bekanntgegebenen Wirtschaftsprogramms der Reichsregierung ² aus. Er bemerkte ferner, daß er auch dem Herrn Reichsbankpräsidenten seinen besonderen Dank schon zum Ausdruck gebracht habe. Der Widerhall, den das Wirtschaftsprogramm in der Öffentlichkeit gefunden habe, sei gut. Er hoffe, daß die Reichs-

¹ Die Besprechung in Neudeck hatte am 30. 8. stattgefunden. Über Verlauf und Ergebnis s. die Niederschrift Meissners (Dok. Nr. 120).

² Vgl. Anm. 16 zu Dok. Nr. 117.

regierung auf dem im Programm vorgezeichneten Wege weiterkommen werde. Der Erfolg hänge ausschlaggebend nur von der tatkräftigen Weiterarbeit der Reichsregierung ab.

Der Herr Reichspräsident habe sich über die Grundzüge der wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen eingehend unterrichten lassen und habe den Plan gutgeheißen. Der Herr Reichspräsident habe ihn ersucht, bei der Ausarbeitung der einzelnen Bestimmungen insbesondere darauf zu achten, daß die Lebenshaltung der deutschen Arbeiterschaft gesichert und daß der soziale Gedanke gewahrt bleibe. Dies sei auch in der amtlichen Verlautbarung über die Besprechung in Neudeck besonders hervorgehoben worden³.

Die anschließende eingehende Besprechung der innerpolitischen Lage habe gleichfalls völlige Übereinstimmung zwischen dem Herrn Reichspräsidenten und der Reichsregierung ergeben. Der Herr Reichspräsident habe erklärt, fest entschlossen zu sein, an der gegenwärtigen Reichsregierung festzuhalten. Er habe ihm, dem Reichskanzler, eine Blankovollmacht für die Auflösung des Reichstags übergeben. Von dieser Vollmacht werde natürlich nur nach Maßgabe der Entwicklung der Dinge Gebrauch gemacht werden⁴.

Am Vormittage des heutigen Tages habe er sodann den Oberbürgermeister Dr. Goerdeler empfangen. Dieser sei gerade von einer Besprechung mit dem früheren Reichskanzler Dr. Brüning zu ihm gekommen. Er habe erklärt, daß Hoffnung bestehe, die Nationalsozialisten zu bewegen, den Reichstag auf ein halbes Jahr zu vertagen, damit das gegenwärtige Kabinett eine faire Chance habe, das soeben verkündete Wirtschaftsprogramm durchzuführen. Offenbar entspreche dies auch der Absicht des Zentrums. Man sei in diesen Kreisen davon überzeugt, daß das Programm nur dann Erfolg haben könne, wenn die politische Atmosphäre bereinigt sei. Auf dem Gebiet der Politik müsse Ruhe herrschen. Darum sei es eine nationale Pflicht, der Reichsregierung die faire Chance zu geben. Herr Goerdeler habe beabsichtigt, anschließend an die Aussprache auch zu dem Führer der Deutschen nationalen Fraktion, Herrn Hugenberg, zu gehen, um mit ihm in gleichem Sinne zu sprechen. Er, der Reichskanzler, habe Herrn Goerdeler geantwortet, daß auch die Reichsregierung der Meinung sei, daß politische Ruhe eintreten müsse. Die Reichsregierung selbst sehe der kommenden Entwicklung mit Festigkeit entgegen.

Ferner habe er gehört, daß das Zentrum sich durch einen Beschluß dahin festgelegt habe, daß die preußische Zentrumsfraktion sich mit den Nationalsozialisten nur unter der Voraussetzung einigen dürfe, daß gleichzeitig auch im Reich klare Verhältnisse geschaffen würden. Daher sei die Reichsregierung auch in der Preußenfrage zunächst vor Überraschungen sicher.

Aus allen diesen Mitteilungen über die taktischen Pläne der Fraktionen spreche die offenbare Angst der Parteien vor einer Auflösung des Reichstags. Man befürchte offenbar, daß bei Neuwahlen diejenigen Parteien, die sich in der jetzigen Zeit als Verteidiger des Parlamentarismus aufwerfen, schlecht abschneiden würden. Das ernste Bestreben der Reichsregierung müsse daher darauf gerichtet sein, die Regierung nach unten besonders zu verankern⁵. Darüber, wie dies am zweckmäßigsten geschehe, hoffe er in naher Zukunft eine besondere Aussprache im Reichskabinett herbeiführen zu können⁶.

³ Vgl. das am Schluß der Neudecker Besprechung beschlossene Kommuniqué (Dok. Nr. 120).

⁴ Zur Auflösung des RT s. Dok. Nr. 134, P. 1.

⁵ Steht offenbar im Zusammenhang mit Erwägungen zur Schaffung einer „größeren Gefolgschaft“ bzw. einer „Präsidialpartei“. Vgl. Dok. Nr. 104, P. 1 und Dok. Nr. 120. Derartige Initiativen waren seit Juni 1932 auch von verschiedenen Persönlichkeiten des Geistes- und Wirtschaftslebens angeregt worden. Hierüber zahlreiche Korrespondenzen in NL 90 (einige Schriftwechsel außerdem in NL Hugenberg 38 und 39), in denen u. a. die „Neuformierung des Bürgertums“, die Gründung einer „Nationalen Mittelpartei“ sowie eines „Deutschen Nationalvereins“ (Ziel: Zusammenfassung aller bürgerlichen Kräfte) breit erörtert wird. – Skeptisch gegenüber solchen Vorstellungen äußerte sich u. a. Ewald Hecker, Duzfreund des Reichskanzlers, der mit Schreiben an Papen vom 9.9.32 den Gedanken einer „Präsidialpartei“ als „schädlich“ bezeichnete und statt dessen vorschlug: „Das Kabinett auf der Reichsliste und Regierungsblockwahlen mit Vertrauensmännern der Regierung an der Spitze der Provinzen. Machtvolle, ständische Organisationen aller Art (auch zahlenmäßig starke, auf Handwerk, Landwirtschaft und auf landsmannschaftlichen Grundlagen beruhende) würden hier in Niedersachsen vielleicht die Hälfte aller Wähler auf eine solche Liste vereinigen können. In anderen Teilen des Reiches liegt es ähnlich.“ Ein Alternativvorschlag Heckers lautete: Man sollte „für die Neuwahlen nach der jetzt bevorstehenden Auflösung des Reichstages von Seiten der Regierung die Parole ausgeben: ‚Jeder, der der Regierung in Durchführung ihres Programmes Zeit für ihre nationale Rettungsaktion lassen will, bleibe der Wahl fern, überlasse den

Der Reichskanzler berichtete weiter, daß das neugewählte Präsidium des Reichstags dem Herrn Reichspräsidenten die Bitte übermittelt habe, das Präsidium baldigst zu empfangen ⁷. Der Herr Reichspräsident habe geantwortet, daß er im Laufe der nächsten Woche nach Berlin zurückzukehren gedenke und das Präsidium daher bitte, von einer Fahrt nach Neudeck Abstand zu nehmen und den geplanten Besuch im Laufe der nächsten Woche abzustatten. Den Zeitpunkt für den Empfang werde er in Berlin angeben ^{7a}. Das Reichstagspräsidium habe sich bereits am Vormittag mit der Antwort des Herrn Reichspräsidenten beschäftigt und daraufhin eine Verlautbarung an die Presse gegeben. Darin heiße es, daß das Reichstagspräsidium aus der freundlichen Fassung der Antwort des Herrn Reichspräsidenten, die alle Möglichkeiten offen lasse, die Geneigtheit des Herrn Reichspräsidenten annehmen zu können glaube, vor weiteren Entschlüssen dem Präsidium die Möglichkeit zu geben, ihm über die neue Lage Vortrag halten zu dürfen. Der Herr Reichspräsident werde dem Präsidium darauf beim Empfang in der nächsten Woche voraussichtlich antworten, daß er eine derartige Berichterstattung nicht als Aufgabe des Präsidiums ansehe ⁸.

Anschließend berichtete der Reichskanzler über seine Besprechung mit Oberbürgermeister Goerdeler zur Frage der *Beendigung des Amtes des Reichskommissars für Preisüberwachung* ⁹. Herr Goerdeler sei bereit, sein Amt niederzulegen, habe aber gemeint, daß die Preisüberwachung noch eine Weile fortgesetzt werden müsse. Dies geschehe zweckmäßigerweise durch einen besonderen Beamten des Reichswirtschaftsministeriums. Daher empfehle es sich, daß der Reichswirtschaftsminister sich zur Sache mit Oberbürgermeister Dr. Goerdeler weiter unterhalte.

Herrn Goerdeler komme es offenbar auch wesentlich darauf an, daß sein bisheriger Mitarbeiter im Reichskommissariat, Herr von Baltz, zur Fortsetzung seiner Tätigkeit in das Reichswirtschaftsministerium mit übernommen werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, daß er zu der Besprechung mit Herrn Dr. Goerdeler gern bereit sei und alles Weitere mit ihm regeln werde ¹⁰.

2. Notverordnung zur Durchführung der Wirtschaftspolitik.

Der *Reichsminister der Finanzen* vertrat den Standpunkt, daß die Reichsregierung zur Durchführung ihrer wirtschaftspolitischen Pläne keiner weiteren Kreditermächtigung bedürfe. Sie sind nach seiner Auffassung durch die geltenden Bestimmungen ¹¹ gedeckt.

Stimmzettel der selbstsüchtigen, Selbstzweck gewordenen Parteienwirtschaft.' Diese Parole wäre außerordentlich zugkräftig, denn jeder, der das Wort ‚Neuwahl‘ in einer Zeitungsüberschrift nur liest, empfindet es schon jetzt als Brechmittel.“ Bei einem solchen Vorgehen „würde höchstens noch die Hälfte des jetzigen parteiabhängigen Reichstages gewählt werden. Dieser lächerliche, aus zentrifugalen Kräften zusammengesetzte Reichstags-Torso wäre dem Gespött der ganzen Welt ausgesetzt, die Regierung in ausgezeichnete Position.“ (Abschrift in NL 90, Bl. 91–92).

⁶ Hierzu vgl. Dok. Nr. 141, P. 1.

⁷ Für ein diesbez. Telegramm an Hindenburg hatte Göring am 30. 8. die Zustimmung des RT-Plenums eingeholt und dazu im RT weiter ausgeführt: „In den letzten Tagen häufen sich in der Presse aller Richtungen die Nachrichten über eine beabsichtigte Ausschaltung des Reichstags. Der Reichstag soll angeblich über keine arbeitsfähige Mehrheit verfügen. Das deutsche Volk und das Ausland werden durch solche Nachrichten mehr und mehr beunruhigt.“ Als RTPräs. weise er „derartige unverantwortliche Gerüchte“ entschieden zurück. Er sei „fest davon überzeugt, daß der Herr Reichspräsident nur gemäß der von ihm an dieser Stelle beschworenen Verfassung verfahren“ werde (RT-Bd. 454, S. 10).

^{7a} Diesen Mitteilungen hatte der RPräs. in seinem Antwortschreiben an RTPräs. Göring vom 30. 8. (Text: Pressebericht Nr. 204 in R 43 I/1016, Bl. 17) noch hinzugefügt: „Einstweilen spreche ich Ihnen und den Herren Vizepräsidenten auf diesem Wege meine guten Wünsche für Ihre Geschäftsführung aus.“

⁸ Zum Empfang des Präsidiums am 9. 9. s. Dok. Nr. 130.

⁹ Zum Ausscheiden Goerdelers und zur Überleitung des Preiskommissariats in den Geschäftsbereich des RWiMin. (Dez. 1932) s. Anm. 31 zu Dok. Nr. 31.

¹⁰ Über eine solche Besprechung nichts ermittelt. Zur Angelegenheit RWiM Warmbold in einem an die Rkei übersandten Vermerk vom 13.12.32 u. a.: „Meines Erachtens bestehen keine Bedenken, den Rittmeister a. D. von Baltz bei dem Reichskommissariat für Preisüberwachung weiter zu beschäftigen. Seine Übernahme in eine planmäßige Stelle in meinem Ressort ist leider nicht möglich.“ (R 43 I/1163, Bl. 224).

¹¹ Durch das „Gesetz über Schuldentilgung und Kreditermächtigungen“ vom 12.5.32 (RGBl. I, S. 191).

In eingehender Aussprache wurde die Frage des Reichsministers der Finanzen geklärt, ob es nicht möglich sei, die Herausgabe der 700 Millionen¹² bei Einstellung von weiteren Arbeitskräften bereits am 1. September beginnen zu lassen. Der *Reichsarbeitsminister* hatte schwerste Bedenken. Er trat für den 1. Oktober als Anfangstermin ein. Vorher werde es nicht möglich sein, die zahlreichen noch offenstehenden Punkte zu klären, mit Reichsbank, Reichspost, Parteien, Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Einzelheiten zu verhandeln.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich dieser Auffassung an.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte seine Anregung daraufhin zurück.

Weiter wurde die Frage besprochen, ob der Mehreinstellung von Arbeitern der Durchschnitt der letzten drei Monate oder der Vergleichsmonate des Vorjahres zugrunde gelegt werden solle¹³. Im letzteren Falle würde Mehreinstellung erst angenommen werden können, nachdem etwa 15 bis 18% der gegenwärtig beschäftigten Arbeiterzahl wieder in die Betriebe eingestellt wären. Dies wurde nicht für möglich gehalten. Im übrigen sollen die Einzelheiten der Durchführung der Maßnahmen, insbesondere die Berücksichtigung der Saisonbetriebe, die gerechte Behandlung der Betriebe, die noch ungewöhnlich lange Arbeitszeiten hätten, sowie die Behandlung der Landwirtschaft zwischen den zuständigen Reichsministerien geklärt werden.

Der *Reichsminister der Justiz* gab Anregungen wegen der Formulierungen, insbesondere von Artikel 1. Zu klären ist auch die Frage, wie die Verordnung bezeichnet werden soll und welche Bezeichnung der Steueranrechnungsschein endgültig erhalten wird.

In der Frage, ob der Schein nur gegeben werden soll, wenn der volle Steuerbetrag bezahlt wird, vertrat Staatssekretär Dr. Zarden den Standpunkt, daß das Finanzamt ermächtigt sein solle, den Gutschein bei nicht vollständiger Steuerzahlung¹⁴ zurückzuhalten. Wenn der überwiegende Teil der Steuern gezahlt sei und wenn nicht böser Wille vorläge, dann solle der Schein gegeben werden.

Der *Reichsbankpräsident* hatte Bedenken, daß der Kurswert der Scheine leiden könnte, wenn der Steuerzahler ihn zu jedem Preis verkaufen würde, um restliche Steuern abzudecken. Er hielt es für zweckmäßig, grundsätzlich die volle Steuerzahlung zu fordern und die Entscheidung über Ausnahmen dem Finanzamt zu überlassen. Die Formulierung auch dieser Bestimmung wird vom Reichsfinanzministerium im Benehmen mit der Reichsbank gefunden werden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, für die Landwirtschaft habe der Steuerschein nur mittelbar Bedeutung. Wenn die Realsteuer nur zu einem Viertel erlassen würde, so bedeute das für die Landwirtschaft eine Senkung der Steuer um insgesamt 110 Millionen RM. Bei der Umsatzsteuer würden auf die Landwirtschaft an Entlastung etwa 210 Millionen entfallen¹⁵. Ein Gut von 40 Morgen würde damit im Jahre einen Vorteil von 25 RM haben. Eine fühlbare Entlastung träte damit nicht ein. Mit der zu erwartenden Schreibearbeit stände sie kaum im rechten Verhältnis.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß die Steuerentlastungen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung eintreten sollten. Es würde erhofft, daß die Entlastungen später effektiv gestaltet werden könnten. Deswegen sei es nicht möglich, die Realsteuern stärker als vorgesehen zu senken, zumal sie in den einzelnen Ländern außerordentlich verschieden seien. Er bat, an dem vorgesehenen Schlüssel nichts mehr zu ändern. Die Landwirtschaft würde von

¹² In Form von Steuergutscheinen (zunächst auch „Steueranrechnungsscheine“ genannt), vgl. Dok. Nr. 116.

¹³ Der dem Protokoll dieser Ministerbesprechung beiliegende, wahrscheinlich erst in der Sitzung verteilte Entwurf der Notverordnung – es handelt sich um eine gegenüber der Vorlage vom 27. 8. (Dok. Nr. 116) wesentlich geänderte bzw. ergänzte Fassung – bestimmte hierzu u. a.: Wer in der Zeit vom 1.10.32 bis zum 30.9.33 „in seinem Betriebe im Durchschnitt mehr Arbeitnehmer beschäftigt als im Durchschnitt der Monate Juni, Juli und August 1932, erwirbt einen Anspruch auf Steuernachlaß“. Der Steuernachlaß „wird in der Weise gewährt, daß Steueranrechnungsscheine ausgegeben werden, die in der Zeit vom 1. April 1934 bis 31. März 1939 bei der Entrichtung von Reichssteuern in Zahlung genommen werden“ (R 43 I/1457, S. 413–423).

¹⁴ Gemeint ist die Steuerzahlung in dem vom 1.10.32 bis 30.9.33 reichenden Zeitraum. Vgl. unten Anm. 15.

¹⁵ Bezieht sich auf Art. 2 des vorliegenden Entwurfs (Anm. 13): „Steueranrechnungsscheine werden ausgegeben: 1. bei der Umsatzsteuer in Höhe der Hälfte, 2. bei der Gewerbesteuer [...] in Höhe von zwei Fünfteln, 3. bei der Grundsteuer [...] in Höhe von einem Viertel, 4. bei der Beförderungssteuer in voller Höhe der in der Zeit vom 1. Oktober 1932 bis 30. September 1933 fällig gewordenen und entrichteten Beträge.“ Zur Änderung dieses Art. in der Ministerbesprechung am 3. 9. s. Dok. Nr. 123, P. 2.

einer geringen Erhöhung der Ermäßigung der Realsteuern auch keinen fühlbaren Nutzen haben. Sie sei dadurch schon stark entlastet worden, daß ihr Einkommen bis 6 000 RM freigestellt worden sei. Der *Reichswirtschaftsminister* hielt die Entlastung der Landwirtschaft durch Rückzahlungen auf die Umsatzsteuer für immerhin merklich. Er berichtete von einer Unterredung, die er wegen der Grundsteuer mit Stadtrat Humar gehabt habe. Tatsächlich sei der Reparaturbedarf beim Hausbesitz sehr groß. Das würde nur von den Gewerkschaften bestritten, weil diese für öffentliche Aufträge eintreten. Die Regierung müsse darauf vertrauen, daß jeder bestrebt sei, seine Vermögensobjekte zu verbessern. Allerdings hänge das weitgehend von einer ruhigen Gesamtentwicklung ab. Beim Hausbesitz könne nicht über die Hauszinssteuer¹⁶ an die Reparaturen herangegangen werden. Zinsverbilligung und Wechselkredite hätten bei ihm keine durchgreifende Wirkung. Es sei zu erwägen, ob nicht der Grundbesitz noch weiter entlastet würde mit der Auflage, daß er Reparaturen ausführt¹⁷. Der *Reichsminister des Innern* hielt bei der Landwirtschaft auch kleinere Rückvergütungen für nicht unwirksam. Die Umsatzsteuerrückvergütungen wirken sich allerdings bei den kleinen Bauern gering aus, da der größte Teil der Erzeugnisse im eigenen Betrieb verwendet würde. Bei größeren Betrieben, etwa von 15 000 Morgen, könne die Entlastung von Grundsteuer auf etwa 1000 RM im Jahre beziffert werden. Bei einem Gesamtbetrage der Grundsteuer von 1250 Millionen und der Gewerbesteuer von 650 Millionen wäre die Wirkung der Ankurbelung bei Gewerbesteuer stärker als bei der Grundsteuer. Der *Reichsminister der Finanzen* sagte zu, eine Anregung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft zu prüfen, nach der bei einem Umsatz bis zu 5000 RM im Jahre nicht bloß die Hälfte der Umsatzsteuer, sondern die gesamte Summe in Steuerscheinen vergütet werden solle. Von den 1250 Millionen Grundsteuer entfielen auf den Hausbesitz zwei Drittel, auf die Landwirtschaft ein Drittel. Beim Hausbesitz werde es verwaltungsmäßig nicht möglich sein, die Bedingung der Verwendung für Reparaturen nachzuprüfen.

Staatssekretär Dr. Zarden wies darauf hin, daß vor 2 Jahren die Grundsteuer um 10%, die Gewerbesteuer um 20% gesenkt worden sei¹⁸. Die Grundsteuer sei aber vorher bei weitem nicht so stark erhöht worden wie die Gewerbesteuer, die teilweise den fünffachen Betrag der Vorkriegszeit ausmache.

Der *Reichsbankpräsident* sagte zu, daß die Steueranrechnungsscheine von der Reichsbank als Reichsschuldverschreibungen im Sinne des Bankgesetzes angesehen würden. Er bat den Reichsminister der Justiz, der Reichsbank das Gutachten über die Frage der Schuldverschreibungen zuzuleiten. Dies wurde zugesagt¹⁹. Weiter regte er an, daß die Steueranrechnungsscheine nach Ablauf der 5 Jahre nicht ohne weiteres verfallen sollten. Sie sollten in einer Ausschußfrist noch auf die Steuern angerechnet werden können, allerdings ohne Zinsnutzen. Ähnlich solle es bei der verspäteten Verwendung von Steuerscheinen auch vorher geschehen.

Damit war der *Reichsminister der Finanzen* einverstanden. Er sagte zu, daß die Frage der Barregulierung der sich aus den Scheinen ergebenden Verpflichtungen des Reiches gegen die Reichsbank nach Ablauf der 5 Jahre in einem Schriftwechsel zwischen beiden festgelegt werden würde.

Der *Reichswirtschaftsminister* hatte Bedenken gegen den Entwurf einer Verordnung über sozialpolitische Maßnahmen²⁰. Er hielt ihn nicht für vereinbar mit Artikel 48, weil dadurch die gesamte Gesetzgebung auf Grund dieser Verfassungsbestimmung auf die Reichsregierung delegiert würde. Insbesondere könne auf Grund der Vorschrift unter Ziffer 4 ein vollkommenes Bodenreformprogramm durchgeführt werden, zumal die Enteignung vorgesehen sei. Das würde eine ungeheure Beunruhi-

¹⁶ Vgl. Anm. 19 zu Dok. Nr. 97.

¹⁷ In die Endfassung der NotVO (RGBl. 1932 I, S. 425, 428) wurde eine Vorschrift aufgenommen, die den RFM ermächtigte, „für Instandsetzungsarbeiten an Wohngebäuden, zur Teilung von Wohnungen und für den Umbau gewerblicher Räume zu Wohnungen bis zu fünfzig Millionen Reichsmark auszugeben“ und nähere Bestimmungen über die Verwendung dieser Mittel zu erlassen.

¹⁸ Durch die NotVO des RPräs. vom 1.12.30 (RGBl. I, S. 517, 582, 656).

¹⁹ Das Gutachten nicht ermittelt.

²⁰ Zum Inhalt (Ziffer 1–3) bzw. zum Text (der weiter unten erwähnten Ziffer 4) dieses Entwurfs s. Anm. 21 zu Dok. Nr. 116.

gung auf dem Grundstücksmarkte zur Folge haben. Dieser Auffassung schloß sich der *Reichskanzler* an.

Dem widersprach der *Reichsarbeitsminister*. Der Zweck und die Begrenzung der Zuständigkeit seien so genau bestimmt, daß sich der Entwurf im Rahmen der Verfassung halte. Er sei mit Staatssekretär Zweigert durchgesprochen, weil das Reichsarbeitsministerium gezwungen sein könnte, rasche Entscheidungen zu treffen und durchzuführen.

Der *Reichsminister der Justiz* hielt dagegen den Entwurf für verfassungswidrig. Die Beschränkungen seien Selbstverständlichkeiten. Die Willensrichtung des Reichspräsidenten müsse stärker und klarer zum Ausdruck kommen.

Die Formulierung soll zwischen dem Reichsarbeitsminister, dem Reichsminister der Justiz und dem Reichsminister des Innern vereinbart werden²¹.

[...]

Der *Reichskanzler* übertrug die endgültige Redaktion der ganzen Notverordnung dem Staatssekretär im Reichsministerium der Finanzen²². Die letzten Entscheidungen wird das Kabinett in einer Sitzung am 3. September, vormittags 11 Uhr, treffen.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Vorbereitung der Besprechung des Reichsministers der Finanzen mit den Finanzministern der Länder.

Der *Reichsminister der Finanzen* erinnerte daran, daß er etwa Mitte September sein Versprechen einlösen müsse, die Finanzminister der Länder zu einer Aussprache nach Berlin einzuladen²³. Es liege ihm daran, zuvor eine Reihe von Einzelfragen im Kabinett zu klären, die zum Teil schon in der kommenden Notverordnung vorweg geregelt werden müßten. Es handele sich in der Hauptsache um 4 Fragen:

1.) Verteilung der Wohlfahrtshilfe.

In der Verordnung des Reichspräsidenten vom 14. Juni 1932²⁴ sei bei den Vorschriften über die Wohlfahrtshilfe – Zweiter Teil, Kapitel I – vorgesehen, daß die Länder 10 v. H. der auf ihre Bezirksfürsorgeverbände entfallenden Beträge einem Ausgleichsstock zuführen, der zugunsten besonders stark belasteter Gemeinden zu verwenden sei. Der Wunsch der Länder gehe dahin, dieses Zehntel auf zwei Zehntel zu erhöhen. Er habe keine Bedenken, diesem Wunsch zu entsprechen und dies durch die kommende Notverordnung zu regeln.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des Reichskabinetts hierzu fest²⁵.

2.) Schlachtsteuer und Gehaltskürzung.

Die Mehrzahl der Länder sehe sich in die Zwangslage versetzt, zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben in ihren Landeshaushalten sowohl eine Schlachtsteuer einzuführen wie auch die Beamtengehälter zu kürzen²⁶. Von diesen Ländern werde mit steigender Nachdrücklichkeit die Forderung erhoben, daß das Reich durch eine Anordnung von Reichs wegen die Grundlagen für derartige neue Belastungen schaffen möge. Insbesondere soll das Reich mit einer Gehaltskürzung vorangehen, da es den Länderregierungen unmöglich sei, von sich aus unter die Reichsbesoldung herunterzugehen. Er habe in Vorbesprechungen den Ländern keinen Zweifel daran gelassen, daß weitere allgemeine Gehaltskürzungen dem Grundgedanken des Wirtschaftsprogramms der Reichsregierung zuwiderliefen, daß daher die Reichsregierung sich höchstwahrschein-

²¹ Zum Ergebnis vgl. die Ausführungen des RJM in der Ministerbesprechung am 3. 9. (Dok. Nr. 123, P. 2).

²² Zarden.

²³ Über Verlauf und Ergebnis der Aussprache (20.9.32) s. die Mitteilungen des RFM in der Ministerbesprechung am 24. 9. (Dok. Nr. 155, P. 3.)

²⁴ RGBl. I, S. 273, 278.

²⁵ Vgl. RGBl. I, S. 425, 429.

²⁶ Die Einführung der Schlachtsteuer sowie eine Kürzung der Beamtengehälter waren in Preußen bereits durch VO „zur Sicherung des Haushalts“ vom 8.6.32 erfolgt. Vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 11.

lich zu allgemeinen Gehaltskürzungen nicht bereitfinden werde. Ebenso wenig sehe die Reichsregierung eine Veranlassung, sich in der Frage der Schlachtsteuer vorspannen zu lassen.

Das *Kabinett* beschloß, den Ländern als Meinung der Reichsregierung mitteilen zu lassen, daß hinsichtlich der Beamtenbesoldung grundsätzlich auf die Verhältnisse von 1914 zurückgegangen werden müsse. Auf diese Weise würden die Länder die Möglichkeit haben, diejenigen Beamtenkategorien, deren Bezüge gegenüber von 1914 auch heute noch erheblich überhöht sind, – insbesondere die Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen – weiter zu kürzen²⁷. Eine allgemeine schematische Kürzung der Reichsbesoldung wird abgelehnt werden. In der Frage der Schlachtsteuer kommen Maßnahmen des Reichs nicht in Frage.

3.) Eisenbahnabfindung²⁸.

Von Seiten der Länder komme man immer wieder darauf zurück, daß die Eisenbahnabfindung der Länder noch nicht geregelt sei. Er habe in den Vorbesprechungen keine Zweifel darüber geübt, daß die tatsächliche Lösung dieser Frage nur auf dem Wege einer Änderung des Finanzausgleichs möglich sein werde. Denn wenn das Reich den Ländern nur von der Größenordnung, die für die Eisenbahnabfindung in Frage kämen, auszahlen müsse, müsse das Reich sich in anderer Weise bei den Ländern für diese Summen entlasten. Dieser Hinweis habe bisher bei den Ländern nur wenig Eindruck gemacht. Im gegenwärtigen Augenblick werde von den Ländern insbesondere gefordert, daß das Reich aus seinem Restbesitz an Reichsbahnvorzugsaktien im Betrage von 100 Millionen RM einen Teilbetrag von 70 Millionen RM den Ländern zur Verfügung stellen möge, um ihnen die Möglichkeit zu geben, durch Lombardierung dieser Aktien in den Besitz von Kassenmitteln zu kommen. Eine Entscheidung des Reichskabinetts zur Sache sei heute noch nicht erforderlich. Er müsse nur darauf aufmerksam machen, daß er sich bei Besprechung mit den Finanzministern der Länder notfalls auf eine Erörterung dieser Frage werde einlassen müssen²⁹.

4.) Forterhebung der Bürgersteuer.

Von Seiten der Gemeinden und auch der Länder werde nachdrücklichst gefordert, daß spätestens ab 1. Oktober d.J. die Erhebung weiterer Raten der Bürgersteuer³⁰ zugestanden werde; anderenfalls sei der Zusammenbruch der Gemeindefinanzen unvermeidlich. Dieser Forderung werde die Reichsregierung kaum ausweichen können.

Der *Reichswehrminister* stellte die Frage, ob die Bürgersteuer bei dieser Gelegenheit nicht umgewandelt werden könne, indem man aus ihr das mache, was sie ursprünglich habe sein sollen, nämlich eine Kopfsteuer. In der jetzigen Form stelle sie einen stark progressiv gestaffelten Zuschlag zur Einkommensteuer dar.

Der *Reichsminister der Finanzen* antwortete, daß es sich für 1932 im wesentlichen nur um die Forterhebung der Steuer in der bisherigen Form handeln könne, allerdings mit gewissen Erleichterungen. Insbesondere werde man bei der Weitererhebung für 1932 die Belastung der Ehefrau wegfallen lassen müssen. Für 1933 werde man die Steuer weitgehend umgestalten können.

Das *Reichskabinett* erklärte sich grundsätzlich damit einverstanden, daß in die in Vorbereitung befindliche Notverordnung eine Bestimmung aufgenommen wird, durch die die Gemeinden ermächtigt werden, die Bürgersteuer für das letzte Viertel des Kalenderjahres 1932 auf der Grundlage der bisherigen Vorschriften in der Höhe der Hälfte des Steuersatzes zu erheben, mit dem sie die Bürgersteuer für das Rechnungsjahr 1931 erhoben haben. Hierbei sollen jedoch gewissen Erleichterungen eingeführt werden, über die der Reichsminister der Finanzen noch nähere Vorschläge dem Kabinett unterbreiten wird (Freilassung der Ehefrau).

²⁷ Hierzu Luther in einer undatierten Aktennotiz über obige Ministerbesprechung: „Bei dieser Gelegenheit wurde mitgeteilt, daß in Preußen jetzt alle Gehälter unter 1914 liegen mit Ausnahme der Gehälter der Volksschullehrer, die 500 Mark darüber liegen, und der Lehrerinnen, die 900 Mark darüber liegen.“ (NL Luther 347).

²⁸ Zum Sachverhalt vgl. Anm. 19 zu Dok. Nr. 42.

²⁹ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 149, P. 6.

³⁰ Gemeindesteuer auf Grund der NotVO vom 26.7.30 (RGBl. I, S. 311, 314). Ihre Forterhebung war u. a. von dem Berliner OB Sahm bereits Mitte Juni 1932 gefordert worden. Vgl. Dok. Nr. 19.

Ferner soll eine Bestimmung aufgenommen werden, durch die den Landesregierungen die Befugnis eingeräumt wird, in den Gemeinden des Landes, die die Bürgersteuer bisher nicht erhoben haben, die Einführung der Steuer zur Pflicht zu machen ³¹.

Anschließend an diese vier Fragen stellte der *Reichsminister der Finanzen* eine Reihe weiterer Einzelfragen zur Erörterung, die mit der bevorstehenden Konferenz der Finanzminister der Länder nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, nämlich:

1.) *Herabsetzung der Steuerverzugszuschläge.*

Auf seinen Vorschlag beschloß das Kabinett, damit einverstanden zu sein, daß die Zuschläge für Steuerrückstände, die bisher 1½ v. H. für jeden angefangenen halben Monat betragen haben ³², auf 1 v. H. für jeden angefangenen halben Monat herabgesetzt werden.

Eine entsprechende Bestimmung soll in die in Vorbereitung befindliche Notverordnung aufgenommen werden.

2.) *Änderung der Gemeindebiersteuerentschädigung.*

Auf Vorschlag des *Reichsministers der Finanzen* beschloß das Kabinett, die Gemeindebiersteuerentschädigung ³³ für den Rest des Rechnungsjahres 1932 nach einem Maßstab zu verteilen, der auf der breiteren und daher tauglicheren Grundlage des Aufkommens in der Zeit vom 1. Oktober 1931 bis 30. Juni 1932 (bisher 1. Oktober bis 31. Dezember 1931) errechnet wird.

Auch diese Änderung soll in die neue Notverordnung aufgenommen werden.

3.) *Einschränkung der Personalausgaben der subventionierten Unternehmungen.*

Auf Vorschlag der *Reichsminister der Finanzen* beschloß das Kabinett, in der neuen Notverordnung eine Bestimmung vorzusehen, durch die die Reichsregierung ermächtigt wird, allgemein oder im Einzelfall anzuordnen, daß die Dienstbezüge eines Angestellten bei Unternehmen, Anstalten, Einrichtungen sowie bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen das Reich, ein Land oder eine Gemeinde eine Finanzbeihilfe zuwendet, für die Dauer der finanziellen Beihilfe die Dienstbezüge eines Reichsministers nicht übersteigen dürfen ³⁴.

4. Ergänzung des § 7 der 2. Gehaltskürzungsverordnung.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß in der 2. Gehaltskürzungsverordnung vom 5. Juni 1931 ³⁵ angeordnet worden sei, daß die Bezüge der Gemeindearbeiter grundsätzlich den entsprechenden Bezügen der Reichsbetriebe anzugleichen seien. Diese Vorschrift sei bisher noch nicht restlos durchgeführt. Die restlose Abwicklung der Angelegenheit stoße auf besondere Schwierigkeiten und mache eine Änderung der ursprünglichen Bestimmung notwendig. Er bitte um die Ermächtigung, diesbezüglich mit dem Reichsarbeitsminister Sonderbesprechungen führen zu können zwecks Herbeiführung einer Einigung über die zu treffende Neuregelung.

Das Kabinett war damit einverstanden.

³¹ Zur weiteren Behandlung s. Dok. Nr. 123, P. 2.

³² Gemäß § 1 der II. VO des RPräs. „über Zuschläge für Steuerrückstände“ vom 22.1.32 (RGBl. I, S. 31).

³³ Seit der NotVO des RPräs. vom 26.7.30 (RGBl. I, S. 311, 314) waren die Gemeinden berechtigt, „eine Steuer auf den örtlichen Verbrauch von Bier (Gemeindebiersteuer)“ nach reichsrechtlich vorgeschriebenen Sätzen (z. B. bei Schankbier 3,75 RM, bei Vollbier 5 RM für den Hektoliter) zu erheben. Durch die VO vom 19.3.32 (RGBl. I, S. 135, 136) waren diese Sätze um 20% gesenkt, den Gemeinden aber aus Mitteln des Reichs 28 Mio RM zum Ausgleich ihrer Einnahmeverluste zur Verfügung gestellt worden. Bei der Verteilung dieses Betrages sollte vom Aufkommen an Gemeindebiersteuer in der Zeit vom 1. 10. bis 31.12.31 ausgegangen werden.

³⁴ Eine Begrenzung bzw. Reduzierung der Angestelltenbezüge in derartigen Unternehmen war in vorangegangenen Sitzungen der RReg. – insbesondere bei Beratung des Ankaufs der Gelsenkirchener Bergwerks AG durch das Reich – mehrfach als dringend erforderlich bezeichnet worden. Vgl. dazu Dok. Nr. 75, P. 3 und Dok. Nr. 104, P. 2. – Zur endgültigen Beschlußfassung über den diesbez. Teil der NotVO s. Dok. Nr. 123, P. 2.

³⁵ RGBl. I, S. 282.

5. Beanstandungen von Lohnbezügen bei den Gemeinden und öffentlichen oder gemischtwirtschaftlichen Versorgungsbetrieben.

Auf Anregung des *Reichsministers der Finanzen*, die von dem Reichskanzler nachdrücklich unterstützt wurde, soll ferner geprüft werden, in welcher Weise durch Reichsanordnung ein Einfluß auf die noch immer überhöhten Lohnbezüge bei den Gemeinden und öffentlichen oder gemischtwirtschaftlichen Versorgungsbetrieben ausgeübt werden kann.

Der Reichsminister der Finanzen wurde beauftragt, den Entwurf von Bestimmungen zur nächsten Kabinettsitzung vorzubereiten.

Zum Schluß brachte der *Reichskanzler* zwei Fragen zur Sprache:

1.) *Erweiterung des Kündigungsschutzes für Erbpacht.*

[...]

2.) *Arbeitsbeschaffungsvorschläge.*

Der *Reichskanzler* nahm Bezug auf die von dem Landrat Gereke der Reichsregierung unterbreiteten Arbeitsschaffungsvorschläge und regte an, Herrn Gereke die Möglichkeit zu geben, seine Pläne in einer Chefbesprechung der beteiligten Ressorts zu vertreten³⁶. Es sei Herrn Gereke nämlich gelungen, im Zusammenhang mit seinen Vorschlägen eine Organisation zu schaffen, in der nahezu sämtliche Parteirichtungen von den Nationalsozialisten bis zu den freien Gewerkschaften vertreten seien und es empfehle sich, mit dieser Organisation Fühlung zu gewinnen.

Der *Reichsbankpräsident* äußerte Bedenken, da die Vorschläge von Herrn Gereke letzten Endes auf reine Inflation hinausliefen³⁷.

Auch der *Reichswirtschaftsminister* glaubte, vor den Plänen Gerekes warnen zu müssen, da sie gefährvoll für die Währung seien.

Der *Reichswehrminister* dagegen empfahl, die Sache nicht unbeachtet zu lassen, weniger wegen des Plans als wegen der Organisation von Herrn Gereke, mit der man Fühlung suchen sollte.

Der *Reichskanzler* brach die Aussprache ab mit dem Bemerkens, daß er die Angelegenheit nochmals prüfen wolle³⁸.

³⁶ Gereke, Präs. des Dt. Landgemeindetages, hatte am 16. 8. von seinem Verbandsverbande aufgestellte „Leitsätze für ein Arbeitsbeschaffungsprogramm zur Behebung der Arbeitslosigkeit“ (12 Seiten, Druck) an den RK übersandt und gebeten, sie bei der Beratung des Wirtschaftsprogramms der RReg. gebührend zu berücksichtigen (R 43 I/2045, Bl. 304–310). – Außerdem hatte er am 29. 8. an Oberst v. Hindenburg telegraphiert: „Namens der Vertreter des Ausschusses für Arbeitsbeschaffung [des Dt. Landgemeindetages], dem Mitglieder der NSDAP, des Reichsbanners, des Stahlhelms, des Wehrwolf, des Reichslandbundes sowie der Gewerkschaften angehören, muß ich schwere Bedenken gegen die vom Reichskanzler in Münster verkündeten Pläne zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit [vgl. Anm. 16 zu Dok. Nr. 117] erheben. Bitte dringend, Festlegung auf diese Pläne zu vermeiden. Nur Arbeitsbeschaffungspläne sind erfolgreich durchführbar, die von breiten Strömungen des Volkes getragen sind.“ (Ebd., Bl. 311).

³⁷ Ergänzend hierzu Luther in einer undatierten Aktennotiz über obige Ministerbesprechung: „Ich wies auch darauf hin, daß die Gedankengänge des Landgemeindetages zeitlich vor dem Regierungsprogramm liegen, also überholt seien.“ (NL Luther 347).

³⁸ Zum Empfang Gerekes durch die RReg. (5. 9.) s. Dok. Nr. 126.

Zitierhinweis

Nr. 121 Ministerbesprechung vom 31. August 1932, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 480–490 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D121>